(وأم وبنت من) أصل (أربعة) لان فرض الام مع البنت السدس وهو واحد من الستة وفرض البنت النصف وهو ثلاثة فيكون المال بينهما أرباعا للام ربعه واحد وللبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة (وأم وبنتان من خمسة) لان فرض الام السدس وهو واحد من الستة وفرض البنتين الثلثان أربعة فيكون المال بين البنتين والام على خمسة للام خمسه ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان (ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) أى على الخمسة أبدا (لانها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض) التركة (وان كان هناك) أى فى المسئلة (أحد الزوجين) أى الزوج أو الزوجة (فاعمل مسئلة الرد) أولا (ثم) اعمل (مسئلة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسئلة الرد فان انقسم) ما فضل من مسئلة الزوجية على مسئلة الرد (صحت مسئلة الرد من مسئلة الزوجية) كزوجة وأم وأخوين لام للزوجة ربعها وهو واحد والباقى بين الام والاخوين اثلاثا لان فرضهما مثلا فرض أمهما فيكون لكل واحد منهما سهم (والا) أى وان لم ينقسم الباقى بعد فرض الزوج على فريضة أهل الرد (فاضرب مسئلة) أهل (الرد فى مسئلة الزوجية) لانه لا يمكن أن يكون بينهما موافقة لان مسئلة الزوج ان كانت من اثنين فالباقى بعد نصيبه سهم لا يوافق شيأ وان كانت من أربعة فالباقى بعد فرضه ثلاثة ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميت ولد ولا يمكن أن تكون مسئلة الرد مع الولد من ثلاثة وان كانت زوجة مع ولد فالباقى بعد فرضها سبعة ولا يمكن أن تكون مسئلة الرد أكثر من خمسة (ثم من له شئ من مسئلة الزوجية أخذه مضروبا فى مسئلة الرد ومن له شئ من مسئلة الرد أخذه مضروبا فى الفاضل عن مسئلة الزوجية فزوج وجدة وأخ لام مثلا) أصل مسئلة الزوج من اثنين له نصفها سهم يبقى سهم على مسئلة الرد فان أردت التصحيح (فاضرب مسئلة الرد وهى اثنان فى مسئلة الزوج وهى اثنان فتصح من أربعة) مسطح الاثنين فى الاثنين للزوج نصفها اثنان وللجدة سهم وللاخ للام سهم ولا يقع الكسر فى هذا الاصل الاعلى فريق واحد وهن الجدات (وهكذا لو كانت الزوجة مكان الزوج فانك تضرب مسئلة الرد فى مسئلة الزوجية تكون ثمانية للزوجة ربعها اثنان وللجدة ثلاثة وللاخ للام ثلاثة

* (فصل فى) تبيين ارث (ذوى الارحام) وتبيين كيفية توريثهم * قال فى القاموس والرحم بالكسر ككتف بيت منبت الولد وعاؤه والقرابة أو أصلها أو اسبابها الجمع أرحام انتهى (وهم) أى ذو والارحام فى اصطلاح الفقهاء فى باب الفرائض (كل قرابة ليس بذى فرض ولا عصبة) واختلف العلماء فى توريثهم قال فى المغنى وكان أبو عبد الله الامام أحمد يورثهم اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الورثة الا الزوج أو الزوجة (وأصنافهم) أى ذو والارحام (أحد عشر) صنفا الاول (ولد البنات) سواء كن بنات (لصلب أو) بنات (لابن و) الثانى (ولد الاخوات) سواء كن لابوين أو لاب (و) الثالث (بنات الاخوة) سواء كانوا لابوين أو لاب (و) الرابع (بنات الاعمام) لابوين أو لاب (و) الخامس (ولد ولد الام) سواء كان ولد الام ذكرا أو أنثى (و) السادس (العم لام) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده (و) الصنف السابع (العمات) سواء كن عمات للميت أو عمات لابيه أو عمات لجده (و) الصنف الثامن (الاخوال والخالات) أى اخوة الام سواء كانوا ذكورا أو اناثا (و) التاسع (أبو الام) وان علا